

PETIÇÃO Nº 009/2026 - Gurinhém - PB
À Energisa Paraíba
CNPJ: CNPJ DA CONCESSIONÁRIA
SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNAMENTAL

O município de **Gurinhém-PB**, inscrito no CNPJ Nº: **CNPJ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à **SEDE**, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional **Sr. PREFEITO**, por meio do representante legal **Rudá Pereira Brasil**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, apresentar a presente **PETIÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES**, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor.

1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN nº 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei nº 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados.
4. O referido contrato, em sua **Cláusula Nona, alínea 'j' (Anexo II)**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária **Energisa Paraíba** e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

j- O CONTRATADO fica expressamente investida de poderes para representar o Município CONTRANTE, ativa e passivamente, perante a Distribuidora de Energia Elétrica local, ENERGISA, a Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL e a Agência Reguladora do Estado da Paraíba - ARPB, para a prática de todos os atos necessários à execução do objeto contratual, nos exatos termos previstos no Edital e no Termo de Referência. Tal autorização abrange, exemplificativamente, a elaboração, assinatura, apresentação e protocolo de petições, requerimentos, solicitações de informações, bem como quaisquer outras manifestações administrativas pertinentes ao adequado desempenho das atividades contratadas. (...) (grifou-se)

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.
6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Diário Oficial do Município**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.

7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a esta petição os documentos abaixo:

- (a) Anexo I – Procuração e documentos do outorgante e do outorgado
- (b) Anexo II – Contrato de Mandato

3. DA SÍNTESE DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS DO DIREITO

9. Para embasar a requisição, utiliza-se as seguintes disposições da Resolução Normativa nº 1.000/2021 (REN nº 1.000/2021) da ANEEL:

- (a) **Informações Georreferenciadas Atualizadas** (Art. 461): A concessionária deve manter atualizadas as informações georreferenciadas dos pontos de iluminação pública. Essas informações precisam integrar a Base de Dados Geográfica da Distribuidora (BDGD) e o Sistema de Informação Geográfica Regulatório (SIG-R), conforme as diretrizes do PRODIST.
- (b) **Levantamento Cadastral e Disponibilização de Dados** (Art. 463, § 8º): A REN nº 1.000/2021 também prevê que a distribuidora realize atualizações periódicas das informações dos pontos de iluminação pública por meio de levantamento de campo. Além disso, é crucial ressaltar a obrigação da concessionária de disponibilizar cópia do processo de levantamento cadastral da iluminação pública no prazo máximo de cinco dias úteis, sempre que solicitado.

4. DOS PEDIDOS

10. Cópia da base de dados referente ao penúltimo censo realizado, correspondente ao acervo de iluminação pública, incluindo no mínimo:
- (a) Indicação sobre eventual cobrança ou devolução de valores decorrente do levantamento, acompanhada da respectiva fatura de cobrança ou comprovante de devolução, se houver;
 - (b) Informações georreferenciadas dos pontos de iluminação pública;
 - (c) Data de início e de conclusão do censo;
 - (d) Cópia da comunicação formal de início do censo;
 - (e) Memorial de cálculo utilizado para eventual cobrança ou devolução de valores ao Município.
11. Cópia da base de dados correspondente ao último censo realizado, correspondente ao acervo de iluminação pública, incluindo no mínimo:
- (a) Indicação sobre eventual cobrança ou devolução de valores decorrente do levantamento, acompanhada da respectiva fatura de cobrança ou comprovante de devolução, se houver;
 - (b) Informações georreferenciadas dos pontos de iluminação pública;



- (c) Data de início e de conclusão do censo;
 - (d) Cópia da comunicação formal de início do censo;
 - (e) Cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), caso tenha sido lavrado;
 - (f) Memorial de cálculo utilizado para eventual cobrança ou devolução de valores ao Município.
12. Solicita-se que seja informado se ocorreu a lavratura de Termos de Ocorrência Inspeção (TOI) nos últimos cinco anos, e caso positivo solicitamos o envio da cópia integral dos TOI's lavrados e informações sobre o modo de faturamento adotado (cobrança integral ou parcelada).
13. Cópia de todas as ordens de serviço emitidas nos últimos **112 meses**,
- (a) Projetos de ampliação de rede de iluminação pública;

Nestes termos, pede deferimento.

Rudá Pereira Brasil
Representante Município